

1502522-17.2021.8.26.0542
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/03/2022
... sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Revista íntima. Prova ilícita. É absolutamente ilícita a prova da infração de tráfico de drogas obtida ou derivada de procedimento da chamada revista íntima procedida por agentes prisionais que, não sendo médicas, teriam descoberto que a agente portava drogas em sua vagina. Cuida-se de proteção constitucional à intimidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502522-17.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502522-17.2021.8.26.0542
Classe - Assunto
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
GLEICIANE BEZERRA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

GLEICIANE FERREIRA BEZERRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 11h40min., na Rodovia Raposo Tavares, 550, interior do Centro de Detenção Provisória I, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para comercialização e consumo de terceiros, (i) 21,14g da substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol, acondicionada em 01 (um) invólucro plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Ausente a justa causa para o recebimento da denúncia.

Após análise dos autos, entendo que a ação penal não deve prosseguir.

Não obstante a materialidade delitiva esteja comprovada pelos laudos de constatação

e de exame químico-toxicológico, entendo que o presente feito deve ser analisado sob o prisma do fundamento da dignidade da pessoa humana, em consonância com a atual orientação da Corte Superior.

A ré foi denunciada porque tentou ingressar no estabelecimento prisional com uma porção de maconha introduzida na vagina, para fins de entrega a terceiros, sendo que durante a revista pessoal, a droga foi encontrada pelas agentes penitenciárias.

Todavia, a prova que deu origem à persecução criminal é ilícita, na medida em que viola a dignidade humana, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. A interferência nas cavidades íntimas da acusada constitui ingerência altamente invasiva e atentatória à integridade física e moral da ré, em confronto ao disposto no artigo 5º, XLIV, da Constituição Federal.

Além das normas constitucionais, a proteção à intimidade é igualmente prevista em tratados e convenções internacionais. De acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, cujos comandos incorporaram-se à Constituição Federal por força do artigo 5º, §2º, da CF,: “ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação” (art. 11, n.2).

Não se discute o poder de polícia exercido pelo Estado (revista), entretanto, há limitações. Constata a possibilidade da ré estar com droga em suas cavidades íntimas, poderiam as agentes penitenciárias impedir a sua entrada ou acompanhar os seus movimentos no interior do cárcere, limitar o direito de visitação, encaminhá-la para atendimento médico para retirada da droga, ou qualquer outra conduta que não invadisse a esfera íntima da ré.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Revista íntima. Prova ilícita. É absolutamente ilícita a prova da infração de tráfico de drogas obtida ou derivada de procedimento da chamada revista íntima procedida por agentes prisionais que, não sendo médicas, teriam descoberto que a agente portava drogas em sua vagina. Cuida-se de proteção constitucional à intimidade (CF, artigo 5º,X) que há de prevalecer em qualquer situação, ainda que os fatos tenham sido anteriores à Resolução 5/2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária CNPCP e à edição, em São Paulo, da Lei Estadual 15.552/2014. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 013854-25.2014.8.26.0405, 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator: SÉRGIO MAZINA MARTINS, julgado em 03/12/2018).

Imperioso ressaltar que a questão vem sendo debatida no ordenamento jurídico, sendo, inclusive, objeto de repercussão geral:

CONSTITUCIONAL. PENAL. REVISTA ÍNTIMA PARA INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRÁTICAS E REGRAS VEXATÓRIAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS. OFENSA. ILICITUDE DA PROVA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A adoção de práticas e regras vexatórias com a revista íntima para o ingresso em estabelecimento prisional é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral. (ARE 959620 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 01/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 14-06-2018 PUBLIC 15-06-2018 - TEMA 998)

Segundo o artigo 157 do Código de Processo Penal, consideram-se ilícitas as provas obtidas sem observância das normas constitucionais ou legais. No caso em apreço há flagrante violação à dignidade da pessoa humana e às normas constitucionais correlatas, razão pela qual penso ser inadmissível tal prova.

Assim, considerando que o interesse público na persecutio criminis não se legitima na busca a qualquer preço da prova, sem a observância dos direitos fundamentais, e que o prosseguimento do feito sabendo-se da prova ilícita implicaria em violação à econômica processual e à efetividade jurisdicional, de rigor a rejeição da denúncia.

Ausente, portanto, a justa causa para o ajuizamento da presente ação. Em decorrência, REJEITO a denúncia ofertada contra GLEICIANE FERREIRA BEZERRA, nos termos do art. 395, inciso III do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Osasco, 03 de março de 2022.